



Nr. 144 Kabinettsitzung vom 17. Oktober 1923, 17 Uhr

R 43 I/1388, Bl. 199–205

Anwesend: Stresemann, Sollmann, Luther, Koeth, Brauns, Radbruch, Geßler, Höfle, Oeser; RSparKom. Saemisch; StS von Maltzan, Müller, Trendelenburg, Geib, Heinrici, Weismann; GeneralKom. Schmid; MinDir. Meissner, Kalle, von Schlieben; Votr.LegR Ritter; MinR Walter, Feigel, Kempner, Kiep; Protokoll: RegR Grävell.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Ermäßigung nach § 46 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes. [...]
2. Kreditgewährung an die Zeitungsverleger.
3. Beschlüsse zur Rentenbank.
4. Kartoffelkredite (außerhalb der Tagesordnung).
5. Beamtenabbau und Pensionskürzungsgesetz.
6. Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes (außerhalb der Tagesordnung).
7. Handwerkerkredite.
8. Ermäßigung der Gütertarife für Düngemittel (außerhalb der Tagesordnung). [...]
9. Reparationsverhandlungen.
10. Kommentare zu den Tarifierhöhungen (außerhalb der Tagesordnung). [...]
11. Personalsache (außerhalb der Tagesordnung).
12. Die Lage in Sachsen (außerhalb der Tagesordnung).

Der Reichsarbeitsminister führt den Vorsitz ¹.

¹ Möglicherweise fand um diese Zeit die Unterredung zwischen Stresemann und L. Hagen statt, in der Hagen von General Degouttes Vorschlag einer rheinischen Währung berichtete (Vermächtnis I, S. 177); s. a. Dok. Nr. 145.

1. Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Ermäßigung nach § 46 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes. [...]

2. Kreditgewährung an die Zeitungsverleger ².

[...]

Es wurde beschlossen, die Kredite und die Bevorschussung vorläufig abzulehnen und die Ausführungsabgabe für die Presse ³ aufzugeben ⁴.

3. Beschlüsse zur Rentenbank ⁵.

Der *Reichsminister der Finanzen* bittet:

– 1.

den Reichsfinanzminister damit zu betrauen, die in der Verordnung über die Errichtung der deutschen Rentenbank vorgesehene Genehmigung der Reichsregierung zur Satzung der Rentenbank ⁶ zu erteilen,

– 2.

um die Zustimmung des Kabinetts zur Wahl des Herrn Staatssekretärs z. D. Lentze ⁷ zum Präsidenten der Bankverwaltung.

Der Reichsminister des Innern und der Herr Staatssekretär des Wiederaufbauministeriums erbitten zu Punkt 2 eine Bedenkzeit. Es wurde beschlossen, den Herrn Reichsminister der Finanzen mit der Genehmigung der Satzung zu betrauen und die Genehmigung zur Wahl des Herrn Lentze als erteilt zu betrachten, falls im Laufe des Donnerstag [18. 10.] kein Widerspruch dagegen erhoben wird ⁸.

4. Kartoffelkredite (außerhalb der Tagesordnung) ⁹.

[Während RVM, RArbM, RWiM und RIM dafür eintreten, den Reichsbeamten mit Ausfallgarantien private Kreditaufnahmen zur Beschaffung von Kartoffeln zu ermöglichen ¹⁰, lehnen RFM und

² Für den September waren trotz Bedenken die Kredite noch einmal gewährt worden (Dok. Nr. 47, P. 4 und 71, P. V). Am 2.10.23 hatte sich der Verein Deutscher Zeitungsverleger an mehrere RM mit der Bitte um erneute Kreditgewährung gewandt. Der Verein hatte darauf hingewiesen, daß viele Provinzblätter z. B. in Pommern ihr Erscheinen eingestellt bzw. eingeschränkt hätten. „Das Fortschreiten dieser unliebsamen Erscheinung würde in dem jetzigen Augenblick, wo die Einwirkung einer guten, national gesinnten Presse auf die Volksmassen von außerordentlich nationaler und politischer Bedeutung ist, unabsehbare schädliche Folgen haben müssen.“ RWiM Koeth hatte mit Schreiben vom 13.10.23 diese Angelegenheit vor das Kabinett gebracht (R 43 I/1388, Bl. 211).

³ Die Ausführungsabgabe gründete sich auf § 3 des Pressenotgesetzes vom 21.7.21.

⁴ Die entsprechende VO wurde nur im Reichsanzeiger veröffentlicht (Bürodirektor Ostertag an den RWiM, 3.11.23; R 43 I/2466, Bl. 146).

⁵ S. hierzu Dok. Nr. 136, P. 8.

⁶ § 3 der VO über die Errichtung der Rentenbank.

⁷ August Lentze, der der DNVP angehörte, war 1910–17 PrFM gewesen.

⁸ Ein Einspruch ist nicht erhoben worden.

⁹ S. hierzu Dok. Nr. 136, P. 10 u. Dok. Nr. 141.

¹⁰ In einem Schreiben vom 16. 10. hatte der RVM die RM und das Büro des RPräs. darauf aufmerksam gemacht, daß die Erbitte- rung unter dem Personal wachse und die Unruhe zunehme, da nichts zur Beschaffung von Kartoffeln unternommen werde: „Der Erzeugerpreis einschließlich Fracht und Zufuhr für einen Zentner Kartoffeln beträgt nach der heutigen Marklage etwa 2,5 Gold- mark. Der Bedienstete benötigt, um sich beispielsweise mit 10 Zentner Kartoffeln einzudecken, hiernach etwa 25 Milliarden Mark. So hohe Ausgaben auf einmal zu leisten, sind die Bediensteten bis in die höheren Gehaltsklassen hinauf nicht imstande [...] Bei der Zusammenballung des Eisenbahnpersonals an bestimmten Orten und unter Berücksichtigung des Umstandes, daß dem Personal die zum Transport der Eisenbahn übergebenen Kartoffeln anvertraut sind, steht Schlimmes zu befürchten.“ Werde nicht unver- züglich eine Hilfsaktion eingeleitet, sei zu befürchten, daß im Winter weitaus größere Kosten entstehen würden (R 43 I/1388, Bl. 215). ORegR Offermann berichtete am 17.10.23 in einem Vermerk für den RK, der RArbM trete dafür ein, daß das RFMin. einen Kredit gewähre, und wolle deshalb mit dem RFM Fühlung aufnehmen (R 43 I/1263, Bl. 212).

MinDir. von Schlieben wegen der Folgewirkungen für Länder- und Kommunalbeamte sowie die übrige Bevölkerung diese Maßnahme ab.]

Es wird beschlossen:

– 1.

Eine Kreditgewährung für Kartoffeln in der bisherigen Weise ist in Anbetracht der Finanzlage ausgeschlossen.

– 2.

Dagegen ist das Kabinett damit einverstanden, daß falls bei den einzelnen Verwaltungsstellen geeignete und kreditwürdige Zweckverbände vorhanden sind, die anderweitige Kredite erhalten, der Reichsminister der Finanzen ermächtigt ist, die Bürgschaft für diese Kredite zu übernehmen. Diese Ermächtigung erstreckt sich nicht auf die Bürgschaftsübernahme gegenüber Ländern u. Gemeinden. Der *Reichsminister der Finanzen* erklärt, daß dieser Beschluß auf Grund der Kriegsvollmachten und nicht auf Grund des Ermächtigungsgesetzes durchgeführt werden solle¹¹.

5. Beamtenabbau und Pensionskürzungsgesetz¹².

Der *Reichsminister des Innern* erklärt, daß eine endgültige Beschlußfassung zu diesem Punkt nicht möglich sei, da er soeben erst den Entwurf erhalten habe¹³.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärt, daß es auch nicht beabsichtigt sei, einen Beschluß herbeizuführen. Es sei jedoch dringend notwendig, daß das Kabinett in großen Zügen zu den Richtlinien sich äußere, da am Sonnabend [20. 10] die Verhandlungen mit den Spitzenorganisationen der Beamten stattfinden sollen.

Der *Reichsarbeitsminister* hält das Anhören der Interessentenverbände für bedenklich. Nachdem der Reichstag durch das Ermächtigungsgesetz ausgeschaltet sei, sei es nicht mehr möglich, die Vorlagen den Interessentenverbänden, die dann gleichsam an die Stelle des Reichstages treten, zu unterbreiten.

Der *Reichsminister der Finanzen* schließt sich grundsätzlich dieser Auffassung an und erklärt, daß die Fühlungnahme sich auch in einer entsprechenden Weise vollziehen soll.

Ministerialdirektor von Schlieben glaubt, daß es nicht gut möglich sein werde, um eine Anhörung der Beamtenorganisationen herumzukommen. Das Gesetz stelle an sich eine außerordentlich große Belastung für die Regierung dar und es müsse als ein großer politischer Vorteil betrachtet werden, wenn es gelingt, durch Verhandlungen mit den Organisationen das Gesetz tragbar zu machen.

Der *Reichsarbeitsminister* widerspricht diesen Ausführungen. Aus der Anhörung der Beamtenorganisationen würde sich die Notwendigkeit ergeben, auch andere Verbände, wie z. B. die der Kriegsbeschädigten, bei diesem Gesetzentwurf zu hören. Es ginge nur an, die Grundzüge den Interessentenverbänden vorzutragen, ihre Wünsche anzuhören, und es sei dann Sache der Regierung, inwieweit sie diese Wünsche berücksichtigen wolle.

Es wird Übereinstimmung darüber festgestellt, daß in dieser Form gehandelt werden solle, wobei von Fall zu Fall zu entscheiden sei, wie weit bei den Verhandlungen in die Einzelheiten zu gehen ist.

Ministerialdirektor v. Schlieben hält Vortrag über den Inhalt der Vorlage.

Der *Reichskanzler* übernimmt den Vorsitz und stellt fest, daß sich die Diskussion zunächst nur auf Anfragen und einige Hauptpunkte erstrecken soll.

¹¹ Über die Ausführung des Kabinettsbeschlusses fand im RFMin. am 19. 10. eine Besprechung statt, in der die Bürgschaftserklärung erörtert und die verantwortliche Tätigkeit der Zweckverbände und der von ihnen zur Beschaffung der Kartoffeln zu wählenden Ausschüsse geklärt wurde (R 43 I/2636). Zur weiteren Entwicklung der Ernährungslage s. Dok. Nr. 172.

¹² Vgl. hierzu Dok. Nr. 51, P. 5 und Dok. Nr. 63 sowie Dok. Nr. 126.

¹³ Der Entw. war vom RFM am 15.10.23 mit einer Einladung an die Reichs- und pr. Ressorts sowie an den RSparKom. und die Kommunalverbände zu einer Besprechung über den Personalabbau am 19. 10. und zu einer Besprechung mit den Beamtenverbänden am 20. 10. versandt worden (R 43 I/2612, Bl. 70–80).

Der *Reichswehrminister* stellt zur Erwägung, ob die Beamtenabbaumaßnahmen unmittelbar auf die Länder und Gemeinden angewendet werden sollen oder nur indirekt in der Weise, daß von einem bestimmten Zeitpunkt an den Ländern und Gemeinden die Zuschüsse zu den Besoldungen gekürzt werden¹⁴. Diese Frage sei von größter politischer Bedeutung und er empfehle, den letzteren Weg zu beschreiten. Bei der Frage der Pensionskürzung sei zu überlegen, ob nicht eine Kürzung der Pension¹⁵ auch bei Vorhandensein eines Einkommens aus Vermögen vorgenommen werden müßte.

In der Diskussion über die erste von dem Herrn Reichswehrminister angeschnittene Frage unterstützt der *Reichsfinanzminister* der *Reichsarbeitsminister* und der *Reichsverkehrsminister* die Auffassung des Reichswehrministers.

Ministerialdirektor von Schlieben macht darauf aufmerksam, daß mit einer bloßen Kürzung der Zuschüsse nicht auskommen werden würde. Es bestehe dann weiter die Gefahr, daß bei Ländern und Gemeinden infolge zu geringen Beamtenabbaus Defizite entstünden, für die letzten Endes das Reich einspringen müßte.

Der *Reichsfinanzminister* beabsichtigt, den entsprechenden Artikel 19¹⁶ nicht formuliert den Ländern vorzulegen und seine Formulierung von dem Ausgang der Besprechung mit diesen abhängig zu machen.

In der Frage der Anrechnung, des Vermögenseinkommens auf die Pensionen besteht nahezu allgemein die Auffassung, daß eine Anrechnung stattfinden muß. Eine Beschlußfassung findet nicht statt, da der Reichspostminister sich die Entscheidung noch vorbehalten muß. Er weist darauf hin, daß bereits im Reichstage diese Frage sehr eingehend bei früheren Gelegenheiten erörtert worden, und daß damals einmütig zum Ausdruck gekommen sei, daß eine Anrechnung nicht stattfinden könne¹⁷.

Der *Reichsinnenminister* gibt zu Bedenken, ob nicht die Grenze von 25% für den Beamtenabbau zu weitgehend sei. Die dadurch hervorgerufene Beunruhigung könne sich eventuell als untragbar erweisen und er empfehle, bestimmte Zahlen in den Gesetzentwurf nicht aufzunehmen¹⁸.

Der *Reichsfinanzminister* der *Reichsverkehrsminister* und *Ministerialdirektor von Schlieben* sprechen sich für eine feste Grenze aus. Dabei wird darauf hingewiesen, daß die 25% nicht mechanisch für jeden Verwaltungszweig Anwendung zu finden hätten, sondern daß diese lediglich zur Fixierung der Gesamtzahl der abzubauenen Stellen bestimmt sei, während diese Zahl auf die einzelnen Stellen zu verteilen anderweitigen Vereinbarungen vorbehalten bleiben müsse.

Der *Reichsinnenminister* weist ferner auf die große politische Bedeutung hin, die diesem Beamtenabbaugesetz beizumessen ist. Es sei nicht zu verkennen, daß bei der Durchführung des Gesetzes einseitig vorgegangen werden könne, wobei keine Garantie dafür gegeben sei, daß diese Durchführung tatsächlich im Interesse des Staates geschehe. Es müsse versucht werden, gegen etwaige nicht im Interesse der Republik liegende Durchführungsbestrebungen Sicherungen zu schaffen.

Der *Reichsverkehrsminister* und der *Reichspostminister* schließen sich diesen Bedenken an und bitten zu versuchen, derartige Sicherungen in den Gesetzentwurf einzubauen.

Den Artikel 7 erklärt der *Reichsverkehrsminister* für die Eisenbahn als nicht tragbar, da den zahlreichen Beamtenanwärtern bei der Eisenbahn die Anstellung nicht vorenthalten werden könne¹⁹.

¹⁴ Damit bezog sich Geßler auf Art. XIX des Entw., nach dem die Länder berechtigt und verpflichtet waren, die Abbaubestimmungen des Reichs zu übernehmen und bis zum 1.1.24 entsprechende gesetzliche Vorschriften zu erlassen. Die Zuschüsse an die Länder für Beamtenbesoldung sollten zum 1.4.24 um 15% gekürzt werden. Für Wartegelder und Abfindungssummen wollte das Reich 75% der nachgewiesenen Aufwendungen gewähren.

¹⁵ Art. X des Entw. sah Kürzungen der Pension bzw. Versorgungsbezüge bei Privatarbeitseinkommen vor.

¹⁶ S. o. Anm. 14.

¹⁷ S. hierzu die Abstimmung über den GesEntw. betr. Kürzung der Ruhe- und Wartegelder sowie der Nebenbezüge der Versorgungsberechtigten, die ein Einkommen aus gewinnbringender Beschäftigung außerhalb des Reichs- oder Staatsdienstes beziehen, am 27.5.22. In der Abstimmung war eine verfassungsändernde Mehrheit nicht zustande gekommen, so daß das Gesetz nicht verkündet wurde (RT-Bd. 355, S. 7655); in die zuvor geführte Debatte hatte auch Höfle eingegriffen (S. 7651 ff.).

¹⁸ Eine entsprechende Bestimmung war in Art. VIII, § 1 vorgesehen. Jeweils vor dem 1. 2., 1. 3. und 1.4.24 sollten 5% der Gesamtzahl der Beamten am 1.10.23 ausscheiden. Den Zeitpunkt für den Abbau der restlichen 10% sollte die RReg. bestimmen.

¹⁹ In diesem Artikel wurde eine allgemeine Einstellungssperre ausgesprochen, die auch für die Verleihung von Planstellen an außerplanmäßig und kommissarisch beschäftigte Beamte galt.

Der § 3 Art. 8 ist nach allseitiger Auffassung dahingehend umzugestalten, daß einmal klarer zum Ausdruck kommt, daß eine vorübergehende Einstellung möglich ist und zum anderen, daß auch eine dauernde Einstellung nicht unbedingt notwendig an die Zustimmung der Reichsregierung gebunden ist²⁰.

Der *Reichsjustizminister* äußerte Bedenken gegen Artikel 7 hinsichtlich derjenigen Ressorts, die keinen Unterbau haben.

Der *Reichsarbeitsminister* schließt sich für sein Ressort diesen Bedenken an.

Der *Staatssekretär des Wiederaufbauministeriums* weist darauf hin, daß in Verbindung mit der *Einstellungssperre* wenigstens vorübergehend eine Beförderungssperre vorgesehen werden müsse.

Der *Reichsfinanzminister* erklärt, daß diese vorgesehen sei²¹.

6. Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichskanzler* fragt an, ob die Umstellung der letzten auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung erlassenen Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes bereits vorgenommen sei²².

Der *Reichsjustizminister* erklärt, daß die Umstellung in Vorbereitung sei.

Der *Reichsfinanzminister* bringt die Frage der Zeichnung der Verordnungen auf Grund des *Ermächtigungsgesetzes* zur Sprache. Er schlägt vor, daß Verordnungen auf Grund des Ermächtigungsgesetzes von dem Herrn Reichskanzler und von dem zuständigen Ressortminister gezeichnet werden sollen. Die Unterschrift des Reichskanzlers bringe zum Ausdruck, daß die Verordnung tatsächlich von dem Kabinett gebilligt sei²³.

Der *Reichskanzler* stellt die einmütige Auffassung zu diesem Vorschlage fest²⁴.

7. Handwerkerkredite²⁵.

Der Reichskanzler teilt im Anschluß an ein Schreiben des Reichsfinanzministers vom 17. Oktober mit, daß dieser die Zurverfügungstellung weiterer zwei Goldmillionen für das Handwerk im besetzten Gebiet abgelehnt habe, und zwar mit der Begründung, daß der Reichswirtschaftsminister die ihm für die Kleinbetriebe zur Verfügung gestellten 10 Goldmillionen auch für das Handwerk benutzen müßte²⁶.

Der *Reichswirtschaftsminister* teilt mit, daß über die zur Verfügung gestellten 10 Goldmillionen bereits vollständig verfügt sei.

Der *Reichskanzler* ist dafür, daß man das Handwerk nicht unberücksichtigt lasse und bittet, den zur Verfügung gestellten Betrag von 10 Millionen auf 12 Millionen zu erhöhen.

²⁰ In diesem Paragraphen wurde zunächst festgelegt, daß abgebaute Beamte nicht wieder einzustellen seien. „Ausnahmen hiervon sind nur mit Zustimmung der Reichsregierung zulässig. Diese kann ihre Befugnis auf eine oberste Reichsbehörde oder mehrere oberste Reichsbehörden übertragen.“

²¹ S. zur weiteren Behandlung im RKab. Dok. Nr. 172, P. 4.

²² Vgl. Dok. Nr. 136, P. 5.

²³ Mit Schreiben vom 16.10.23 hatte der RIM die RM darauf aufmerksam gemacht, daß die Ermächtigung des Gesetzes vom 13.10.23 nicht den einzelnen RM, sondern für die RReg. gelte. Im vorliegenden Fall sei damit die Reichsregierung in „engerem technischen Sinne gemeint.“ Die VOVO müßten „durch ordentlichen Kabinettsbeschluß“ angenommen werden. Es empfehle sich auch, daß die VOVO vom RK und federführendem RM gezeichnet würden (R 43 I/1869, Bl. 54).

²⁴ Zur erneuten Behandlung der Publikation von VOVO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes s. Dok. Nr. 151, P. 1.

²⁵ S. hierzu Dok. Nr. 136, P. 7.

²⁶ In seinem Schreiben an den RK hatte der RFM u. a. ausgeführt, berechnete Kreditansprüche im besetzten Gebiet müßten durch die Privatbanken befriedigt werden. Die Regierung habe sich damit abzufinden, daß Betriebe, die nicht mehr existenzfähig seien, im Interesse der übrigen Bevölkerung ihre Unternehmen schließen und von der Erwerbslosenfürsorge versorgt werden. Um größte Härten zu vermeiden, habe der RFM dem RWiM bis zum 20.10.23 zur Versorgung kleinerer und mittlerer Betriebe einen Betrag von 10 Mill. GM zur Verfügung gestellt (R 43 I/222 b, Bl. 169).

Ministerialdirektor v. Schlieben macht darauf aufmerksam, daß zwar 10 Millionen verteilt seien, daß aber wahrscheinlich diese 10 Millionen voll in Anspruch genommen würden. Es sei daher möglich, von diesen doch noch einen Teil dem Handwerk zukommen zu lassen.

Der *Reichskanzler* bittet gleichwohl, den Betrag von 10 auf 12 Millionen zu erhöhen; die nicht in Anspruch genommenen Kredite könnten dann an das Reichsfinanzministerium zurückgegeben werden. Der Vorschlag des Herrn Reichskanzlers wird gegen die Stimme des Reichsfinanzministers angenommen²⁷.

8. Ermäßigung der Gütertarife für Düngemittel (außerhalb der Tagesordnung). [...]

9. Reparationsverhandlungen.

Der *Reichskanzler* bittet, diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen da der deutsche Geschäftsträger in Paris erst mittags von Herrn Poincaré empfangen worden sei und erst heute abend mit dem Eingang des Berichts gerechnet werden könnte²⁸.

10. Kommentare zu den Tarifierhöhungen (außerhalb der Tagesordnung). [...]

11. Personalsache (außerhalb der Tagesordnung).

Bei den folgenden Verhandlungen sind nur noch die Herren Reichsminister anwesend. Das Kabinett stimmte den Vorschlägen des Reichskanzlers zu²⁹.

12. Die Lage in Sachsen (außerhalb der Tagesordnung).

Der *Reichsinnenminister* erklärt, daß es notwendig sein werde, sich innerhalb des Kabinetts in kürzester Zeit mit der Frage des Ausnahmezustandes zu beschäftigen. Die Lage in Sachsen spitze sich von Tag zu Tag mehr zu. General Müller habe an den Ministerpräsidenten Zeigner einen

²⁷ Nach dieser Sitzung sandte RPM Höfle dem Zentrumsabg. Esser ein Telegramm, daß vom Kabinett den Handwerkern des besetzten Gebietes 2 Mill. GM bewilligt worden seien. Darunter von der Hand Essers: „Diese Sonderhilfe für das Handwerk des besetzten Gebietes habe ich dem Reichskanzler Stresemann abgerungen“ (BA: KL.Erw. 471/1).

²⁸ Poincaré habe sich in der Frage der Regierungsberatungen zur Wiederaufnahme des Wirtschaftslebens intransigent gezeigt und die Wiederherstellung des Zustands vor dem 11.1.23 verlangt, teilte v. Hoesch in seinem Telegramm vom 17.10.23 mit. Diese Forderung bedeute auch die Wiederaufnahme der Sachlieferungen. Deren Finanzierung durch die RReg. sei Poincaré gleichgültig, da diese ja auch Mittel zur Finanzierung des Widerstandes gehabt habe. Kredite sollten von der Industrie gegeben werden, an deren Kapitalmangel Poincaré nicht glaube. Der frz. Ministerpräsident hege gegenüber Deutschland Mißtrauen, da dieses seit der Unterzeichnung des VV nichts unternommen habe, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Es sei vom Kanzler ungeschickt gewesen, daß er die Unfähigkeit zur Erfüllung der Sachleistungen proklamiert habe; er hätte sie vielmehr in Gang kommen und dann die tatsächliche Leistungsfähigkeit prüfen lassen sollen. Durch diese Proklamation sei das Problem vor aller Welt angeschnitten und die frz. Haltung provoziert worden. v. Hoesch war der Überzeugung, „daß Poincaré uns sowie Alliierten gegenüber erst Ausbeutungssystem im besetzten Gebiet voll durchgeführt und in Gang gesetzt haben will, ehe er irgendwelche Diskussionen zuläßt.“ Weitere Schritte seien aussichtslos und würden die Situation verschlimmern. Für Deutschland bestehe nur die Alternative Obstruktion oder Unterwerfung (Pol.Arch.: Büro RM 14–5, Bd. 2). In der Politischen Übersicht des AA Nr. 25 vom 18. 10. wurde dann ausgeführt: „Im Vordergrund des Interesses steht nach wie vor das Rhein-Ruhr Problem. Nach der Aufgabe des passiven Widerstandes ist eine Klärung der Beziehungen mit Frankreich nicht eingetreten. Die französische Taktik bezweckt, durch Einzelverabredungen mit den einzelnen Konzernen und Gruppen des Ruhrgebiets praktische Ziele zu erreichen, bevor man am Verhandlungstisch von Regierung zu Regierung zu Abmachungen kommt. Verhandlungen mit der Reichsregierung trachtet man in Paris zu vermeiden“ (Pol. Arch. Büro RM 69, Bd. 3). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 156 mit Anm. 5.

²⁹ S. u. Anlage in diesem Protokoll.

Brief geschrieben, der für ihn als Mitglied der sozialdemokratischen Partei nicht tragbar wäre und gleichsam eine Provokation der gesamten Sozialdemokratie darstelle³⁰.

Der *Reichskanzler* erwidert, daß dem Herrn Innenminister doch wohl die Vorgänge nicht genügend bekannt wären. Die Lage sei eingehend mit dem Herrn Reichspräsidenten besprochen worden u. der Reichspräsident habe sich mit den getroffenen Maßnahmen einverstanden erklärt. Auch der sächsische Zivilkommissar Mayer habe den Maßnahmen zugestimmt. Der sächsische Minister Böttcher habe in offener Versammlung zum Kampf gegen die Regierung aufgefordert, habe empfohlen, Kampforganisationen zu bilden, um die kapitalistische Reichsregierung zu stürzen³¹. Der Dresdner Polizeipräsident Menke habe von der Polizei, die neuerdings der Reichswehr unterstellt sei, verlangt, daß sie lediglich der sächsischen Regierung zu gehorchen habe. Gegenüber derartigen unverantwortlichen Äußerungen sächsischer Regierungsstellen müsse eingeschritten werden. Bei dem Versagen der sächsischen Regierung müsse dem General Müller eine genügende Macht zur Verfügung gestellt werden. Die sächsische Polizei sei gegenüber den Vorgängen vollkommen machtlos. In Plauen und in Aue wäre die öffentliche Sicherheit, insbesondere für die Industriellen und Villenbesitzer nicht mehr gewährleistet. In Dresden habe sich der Finanzminister an die Großbanken mit dem Ersuchen um Zurverfügungstellung von 150 Millionen Goldmark zur Lebensmittelversorgung gewandt. Es besteht die Gefahr, daß gegen die Banken Zwangsmittel angewandt werden, nachdem diese erklärt haben, sie wären zwar grundsätzlich bereit, Geld zur Verfügung zu stellen, jedoch nicht der sächsischen Regierung, sondern dem General Müller³².

Der *Innenminister* glaubt, daß die dem Herrn Reichskanzler vorgelegten Berichte doch wohl etwas einseitig gefärbt seien. Er habe Gelegenheit gehabt, mit dem sächsischen Minister Liebmann, den er als durchaus ehrlichen und ernst zu nehmenden Menschen kenne, zu sprechen. Dieser habe ihm versichert, daß die kommunistischen Minister gewillt seien, absolute Ruhe zu halten. Er müsse nochmals betonen, daß es unter gar keinen Umständen angehe, wenn ein General derartige Briefe an eine Landesregierung schreiben dürfe. Er werde Gelegenheit nehmen, über die Verhältnisse mit dem Herrn Reichspräsidenten zu sprechen.

Der *Reichskanzler* bittet, bei dieser Gelegenheit doch zur Sprache zu bringen, daß an der Form des Eingreifens gegenüber der sächsischen Regierung letzten Endes die Art des Ausnahmezustandes Schuld trage, die eine Zwischenschaltung des Reichskanzlers nicht vorsieht. Es sei zu überlegen, ob in künftigen Fällen eine andere Form des Ausnahmezustandes zu wählen sei³³. Er müsse allerdings sagen, daß er, falls er eingeschaltet gewesen wäre, dem sächsischen Ministerpräsidenten, den er für einen nicht voll zurechnungsfähigen Menschen halte, einen noch anderen Brief, als dies der General Müller getan habe, geschrieben hätte. Er hätte deutlich zum Ausdruck gebracht, daß ein Verhalten der Angehörigen einer Regierung, wie es jetzt in Sachsen vorgekommen sei, eine völlige Unmöglichkeit darstelle. Es müsse anerkannt werden, daß General Müller bisher durchaus zurückhaltend sich

³⁰ Zu den Beziehungen zwischen sächs. Reg. und General Müller s. die Verwahrung der sächs. Reg. vom 17.10.23 (Dok. Nr. 147). Dort befindet sich als Anlage ein Schreiben Müllers an das sächs. Kabinett vom 15.10.23, in dem er zunächst rügt, daß der Anschlag der Reg. Erklärung Zeigners vom 12.10.23 ohne vorherige Genehmigung erfolgt sei. „Ich erachte diese öffentliche Plakatierung als einen Vertrieß von Flugblättern, der nach § 3 meiner Verordnung vom 27. 9. meiner Genehmigung bedurft hätte. – Da diese bisher bei mir nicht eingeholt worden ist, beehre ich mich, die Genehmigung zu dieser Plakatierung der sächsischen Regierung hiermit *nachträglich* zu erteilen. – Ich ersuche jedoch, daß auch die sächsische Regierung in Zukunft über Maßnahmen ihrerseits, die auf Grund der von mir erlassenen Verordnung meiner Genehmigung bedürfen, vorher mit mir in Verbindung tritt“ (R 43 I/2309, Bl. 185). S. ferner E. R. Huber, Dokumente III, S. 290 ff.; Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1199 d; W. Fabian, Klassenkampf in Sachsen, S. 162 f., 168 f.

³¹ Dazu hatte „Die Zeit“, Nr. 237 vom 13.10.23, gemeldet: „Der neue Finanzminister des kommunistisch-sozialistischen Kabinetts, der Kommunist Böttcher, erklärte einem Pressevertreter, eine Reichsexekution in Sachsen würde in Deutschland das Signal zum Bürgerkrieg sein. Die Basis der sächsischen Regierung in der Arbeiterschaft ist so breit, daß die Reichsregierung solche Schritte nur tun kann, wenn sie die Absicht hat, die Arbeiterorganisationen im Reiche zu zertrümmern und damit den Bürgerkrieg auszulösen.“ S. a. E. Lipinski, Der Kampf um die politische Macht in Sachsen, S. 70.

³² S. zur inneren Unsicherheit in Sachsen das Schreiben Müllers vom 13.10.23, in: E. R. Huber, Dokumente III, S. 291 f.; Ursachen und Folgen V, Dok. Nr. 1199 d.

³³ Vgl. die Schreiben der StMin. von Anhalt und Thüringen, 15. 10. (Dok. Nr. 139, 140).

verhalten habe³⁴. Es müsse ferner in Rücksicht gezogen werden, daß, falls die Regierung in Sachsen nicht durchgreife, die Gefahr bestände, daß sich die in Sachsen bedrohten Kreise an Bayern mit der Bitte um Hilfe wenden³⁵. Daß dies den Bürgerkrieg und damit den Zerfall des Reiches bedeute, brauche er nicht besonders auszuführen.

[Anlage:]³⁶

Personalsache.

Der Herr Reichskanzler teilt mit, daß der Herr Staatssekretär Frh. v. Rheinbaben um seine Entlassung gebeten habe und daß der Herr Reichspräsident bereit sei, dem Gesuch zu entsprechen³⁷. Über formelle Schwierigkeiten wegen Gewährung des Wartegeldes würde eine Lösung möglich sein³⁸.

Er habe sich nach einem neuen Herrn umgesehen. Die Parteikonstellation des Kabinetts schließe dabei gewisse Schwierigkeiten in sich. Es sei notwendig für den Staatssekretär, in engster Fühlungnahme mit dem Kabinett zu bleiben. Er habe es für richtig gehalten, eine Persönlichkeit, Herrn Kempkes, Rechtsanwalt, Mitglied der Deutschen Volkspartei³⁹, zu wählen, der es möglich sei, einerseits die Fühlungnahme mit dem Kabinett zu halten und zum andern die Verbindung mit den Fraktionen des Reichstags herzustellen⁴⁰.

Notwendig sei dann aber eine gewisse Umstellung in der Reichskanzlei⁴¹. Der Staatssekretär müsse von den laufenden Geschäften befreit werden, um nicht über diese die Politik hintanstellen zu müssen. Der Staatssekretär müsse ein rein politischer Beamter sein. Die Geschäfte der Reichskanzlei seien einem Ministerialdirektor zu übertragen. Die Stelle müsse geschaffen werden. Für diese Stelle sei dann ein Herr der Reichskanzlei selbst vorzusehen, um auch den Herren in der Reichskanzlei

³⁴ Zur Ansicht der sächs. Reg. in dieser Frage s. ihre Verwahrung vom 17.10.23 (Dok. Nr. 147).

³⁵ Vgl. hierzu Anm. 7 zu Dok. Nr. 138 sowie Anhang Nr. 1.

³⁶ Das hs. Original der Aufzeichnung dieses TOP befindet sich in R 43 I/1507, Bl. 139.

³⁷ Über seine Verabschiedung schrieb v. Rheinbaben an Seeckt: „Wie Ihnen inzwischen bekannt geworden sein wird, habe ich meinen Posten verlassen. Äußerlich auf meinen eigenen Wunsch, innerlich und in Wahrheit, weil ich meinem bisherigen Herrn Chef gegenüber mit meinen Ratschlägen nicht durchgedrungen bin und er, als die große Koalition wieder zustande gekommen war, mit schon nicht mehr sanfter Hilfe gewisser Fraktionskollegen sich einen anderen an meinen Platz wünschte“ (BA-MA: NL von Seeckt, Bl. 84). In der Fraktionssitzung der DVP am 6.10.23 waren bereits Wünsche und Bedenken mit dem Ziel geäußert worden, dem RK eine stärkere Stütze als bisher zu geben. Energisch sei, so hatte am gleichen Tag Mittelmann dem RK berichtet, „nach einem Verbindungsoffizier mit der Fraktion, wobei man ganz deutlich auf den Chef der Reichskanzlei abzielte“, gerufen worden. „Nachdem dann eine persönliche kurze Aussprache zwischen Scholz und mir resultatlos verlaufen war, hielt ich mich für verpflichtet, das Wort zu ergreifen und die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Ich konnte dies tun; denn ich weiß, daß Sie innerlich einen Wechsel auf dieser wichtigen Stelle wünschen und daß andererseits die unbedingte Notwendigkeit hierfür gegeben ist.“ Er habe Rheinbaben von seinem Schritt benachrichtigt. Außerdem hatte Mittelmann in seinem Brief erklärt, ein von dem oppositionellen DVP-Abgeordneten Maretzky im „Tag“ gegen die neue Koalition unter Stresemann gerichteter Artikel sei von Rheinbaben inspiriert worden (Pol.Arch.: NL Stresemann 87). In einem Gespräch mit Rheinbaben erklärte Stresemann, er hoffe, die „persönlichen Bindungen würden infolge der aus dienstlichen Gründen hervorgehenden Trennung nicht leiden“ (v. Rheinbaben an Stresemann, 18.10.23; Pol.Arch.: NL Stresemann 3). Gegenüber dem RPräs. führte der RK aus, Rheinbaben habe „aus Anlaß der jüngst erfolgten Neubildung des Kabinetts“ gebeten, von seinen Dienstgeschäften entbunden zu werden (17.10.23; R 43 I/3362, Bl. 10). Die Erwartung von Rheinbabens, diplomatische Verwendung zu finden, erfüllte sich nicht, wie er in einem an den RK persönlich gerichteten Brief vom 18. 10. mitteilte: Der RPräs. habe die Verwendung im auswärtigen Dienst abgelehnt. „Ich muß also vermuten, daß der Herr Reichspräsident mir auf Grund von Mitteilungen über meine dienstliche Berufung als Staatssekretär in der Reichskanzlei nicht das Vertrauen entgegenbringt, das zu einer Billigung des Vorschlages notwendig ist. Da ich mir – von der grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit zwischen uns bezüglich der Art der Neubildung der Regierung nach erfolgter Demission des ersten Kabinetts – keinerlei Abweichens von Ihren Intentionen oder gar Versehens oder Versagens irgendwelcher Art bewußt bin, trifft mich diese Beurteilung durch den Herrn Reichspräsidenten völlig unvermutet und hart.“ Bleibe die „Mißtrauenskundgebung“ des RPräs. bestehen, könne er während dessen Amtsdauer keinen weniger wichtigen Posten übernehmen und werde dann seinen „politischen Weg in anderer Weise weitergehen“ (Pol.Arch.: NL Stresemann 3).

³⁸ v. Rheinbaben hatte die Forderung erhoben, daß ihm für ein ganzes Jahr das Gehalt eines Staatssekretärs weitergezahlt werde. Demgegenüber bestanden RPräs. und RFM darauf, daß er dieses Gehalt nur ein Vierteljahr erhalte und danach Wartegeld als StS z. D. (RFM an RPräs., 22.10.23; R 43 I/3362, Bl. 12).

³⁹ Kempkes saß im RT als Abg. des Wahlkreises Düsseldorf-Ost.

⁴⁰ Im hs. Original danach gestrichen: „intensiver als bei Herrn von Rheinbaben“ (vgl. dazu o. Anm. 37).

⁴¹ Vgl. hierzu und zur folgenden Ausführung Dok. Nr. 1.

die Aufstiegsmöglichkeit zu geben, und eine gewisse Kontinuität in der Führung der Geschäfte zu gewährleisten⁴². Der Herr Reichsminister der Finanzen habe sich bereits ihm gegenüber zustimmend geäußert.

Der Herr Reichsarbeitsminister schließt sich voll den Ausführungen des Herrn Reichskanzlers an. Widerspruch wird nicht erhoben⁴³.

⁴² In einer nicht datierten und ungezeichneten „Begründung“, die dem Stil nach von Kempner stammen könnte und vor dem 10.11.23 entstanden sein wird, wird auf die besondere Bedeutung des RT auf Grund der RV verwiesen, die eine besonders enge Fühlungnahme zwischen dem RK einerseits, dem RT und den Parteien andererseits erforderlich mache. „Zum ständigen Halten dieser Fühlung, wie zu seiner politischen Beratung bedarf der Kanzler nach den gemachten Erfahrungen eines Mitarbeiters, der mit den Persönlichkeiten und den Geschäften des Parlaments auf das engste vertraut ist und dadurch den notwendigen Gedankenaustausch zwischen Kanzler und Parlament gewährleistet. Durch diese Aufgaben ist der Staatssekretär in der Reichskanzlei voll in Anspruch genommen, so daß ihm für die Besorgung der laufenden Geschäfte und die Sorge für das Zusammenarbeiten der Ressorts keine Zeit bleibt. Diese mehr geschäftsmäßige Tätigkeit würde auch bei dem durch die politische Entwicklung bedingten häufigen Wechsel in der Person des Reichskanzlers der gebotenen Einheitlichkeit und Gleichmäßigkeit entbehren, wenn mit ihm regelmäßig auch ein Wechsel in der Person des die Geschäfte leitenden Beamten einträte. Andererseits wird der erste politische Berater des Reichskanzlers in der Regel mit diesem sein Amt niederlegen.“ Unter diesen Umständen erscheine es geboten, die Geschäftsführung der Rkei von der politischen Beratung des RK zu trennen und einer der bestehenden Planstellen für MinR in die eines MinDir. umzuwandeln (R 43 I/1507, Bl. 142).

⁴³ Am 12.11.23 verordnete der RPräs. die Umwandlung einer Planstelle in der Rkei. Gleichzeitig erhielt MinR Kempner die Amtsbezeichnung MinDir., und im Büro des RPräs. wurde MinDir. Meissner zum StS ernannt (R 43 I/1507, Bl. 143–146). Nachdem der StSRkei ein Rundschreiben mit der Begründung der Stellenumwandlung am 13.11.23 versandt hatte, erhob der PrMinPräs. Protest gegen die „Titelverleihung“, die im Widerspruch zu Art. 109 RV stehe; denn im Haushaltsplan seien die Stellen nur für einen MinR und einen MinDir. ausgewiesen. „Ich habe für die Titelverleihungen um so weniger Verständnis, als in Preußen die ganze Frage der Amtsbezeichnungen im Hinblick auf die tiefenste politische Lage überhaupt auf unbestimmte Zeit zurückgestellt worden ist. Heute, wo alles im Zeichen des Personalabbaus und der Beförderungssperre steht, wird in weiten Kreisen der Beamtenschaft aus dem Vorgehen der Reichsregierung der verbitternde Schluß gezogen werden, daß all’ die schwerwiegenden, tiefeinschneidenden Maßnahmen, die die Not der Zeit erheischt, lediglich an den Kleinen, nicht aber an den an bevorzugter Stelle stehenden Beamten ausgehen.“ Braun kündigte weiter an, im RR bei Vorlage des Etats für 1924 gegen die neuen Stellen zu votieren (R 43 I/1507, Bl. 147–148).

Zitierhinweis

Nr. 144 Kabinettsitzung vom 17. Oktober 1923, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Stresemann, bearb. von Karl-Dietrich Erdmann Martin Vogt, 1978, S. 606–616 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/str-D144>